

KËRKESË

Kërkues/Grupi nismëtar: **Edi Bardhollari, Dorina Prethi, Gledis Guri,** _____,
_____, _____, _____,
_____, _____, _____,
_____, _____, _____.

Drejtuar: Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve,
Komisionerit Z. Ilirjan Celibashi

Objekti: Kërkojmë miratimin e fillimit të procedurave për mbajtjen e referendimit për shfuqizimin e Ligjit Nr. 21/2024 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”; Kërkojmë pajisjen e grupit nismëtar me formularët për mbledhjen e nënshkrimeve të 50 000 zgjedhësve të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve;

Baza Ligjore: Neni 150 pika 1 i Kushtetutës;
Ligji Nr. 9087, datë 19.06.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, nenet 126 e vijues;
Ligji Nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.

I nderuar Z. Komisioner,

Parlamenti i Republikës së Shqipërisë në datën 22.2.2024 ka miratuar Ligjit Nr. 21/2024 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”.

Nga sa referon në Nenin 2 të Ligjit ekzistues me Nr 81/2017, qëllimi i ligjit për zonat e mbrojtura është të sigurojë mbrojtje të veçantë të përbërësve të rëndësishëm të biodiversitetit dhe të natyrës në këto zona, përmes a) shpalljes së zonave të mbrojtura mjedisore, b) zhvillimin dhe mbrojtjen e zonave të mbrojtura mjedisore, pasurive kombëtare me rëndësi të veçantë për vlerat e rralla e të pazëvendësueshme të ekuilibrave natyrorë, biodiversitetit, si detyrim në interes të brezave të sotëm dhe të ardhshëm; c) lehtësimin e kushteve për zhvillim të qëndrueshëm dhe promovimin e vlerësimit të shërbimeve të ekosistemeve. Nga ana tjetër një nga objektivat e ligjit ekzistues është jo vetëm ruajtja, evidentimi, përcaktimin, rehabilitimi, ripërtëritja e zonave të mbrojtura, por edhe zgjerimi i tyre e parashikuar nga Neni 1 pika 1/a.

Në vijim, përmes ndryshimeve të miratuara me Ligjin nr. 21/2024, në nenin 3, pika 25/1, është shtuar përkufizimi i konceptit “turizëm i ekselencës”, i cili, në kuptim të këtij ligji, nënkupton ofrimin e akomodimit në struktura me standardet më të larta arkitektonike dhe mjedisore, si dhe ofrimin e shërbimeve turistike ekskluzive.

Në dukje, ky përkufizim paraqitet si një koncept që synon promovimin e zhvillimit cilësor dhe të qëndrueshëm turistik. Megjithatë, në realitet, përmes këtij formulimi është krijuar një bazë justifikuese për lejimin e ndërtimit të strukturave akomoduese turistike me karakter të mirëfilltë ndërtimor edhe brenda zonave të mbrojtura.

Një qasje e tillë çënon vetë frymën, qëllimin dhe objektivat themelore të legjislacionit për zonat e mbrojtura, i cili synon ruajtjen e ekosistemeve, habitateve natyrore dhe vlerave të veçanta mjedisore, dhe jo transformimin e tyre në territore për zhvillime intensive turistike. Në këtë mënyrë, përmes një formule tërheqëse terminologjike, rrezikohet të relativizohet mbrojtja ligjore e këtyre zonave duke e kthyer

përfashtimin në rregull, duke cënuar parimin e mbrojtjes së posaçme të natyrës.

Në vijim, konstatohet se ligji i ri, përmes ndryshimit të terminologjisë juridike, ka zëvendësuar konceptet e qarta ndaluese, të tilla si **“nuk lejohet”, “ndalohej” apo “përfashtohet”**, me nocione më elastike si **“kufizim”, “zhvillim i qëndrueshëm”, “strategji menaxhimi”** etj. Këto formulime, në praktikë, krijojnë hapësira të gjera interpretimi duke relativizuar regjimin e mbrojtjes së zonave të mbrojtura, duke mundësuar ndërhyrje infrastrukturore dhe investime me volum të konsiderueshëm ndërtimor.

Nëpërmjet këtyre mekanizmave, sipërfaqe të konsiderueshme të zonave të mbrojtura rrezikojnë të shndërrohen gradualisht në territore të destinuara për zhvillime turistike intensive, përfshirë krijimin e resorteve, duke cënuar qëllimin themelor të mbrojtjes së tyre.

Ndërkohë, **neni 33 i ligjit të mëparshëm** e kushtëzonte lejimin e veprimtarive në zonat e mbrojtura me parashikimet e **Planeve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura**, të cilat vinin si pasojë e konsultimeve të gjata qytetare dhe me grupet e interesit. Në ndryshim nga kjo qasje, **ligji aktual ia ka kaluar përcaktimin e veprimtarive të lejueshme rast pas rasti Këshillit të Ministrave**, duke zgjeruar ndjeshëm kompetencat e pushtetit ekzekutiv dhe duke reduktuar rolin e mekanizmave të pjesëmarrjes publike dhe të grupeve të interesit në procesin e vendimmarrjes.

Në mënyrë të veçantë, **neni 33, pika 2, e ligjit nr. 21/2024 “Për zonat e mbrojtura”** parashikon se: *“Lejohen... Veprimtaritë e zhvilluara në struktura akomoduese të ekselencës, 5 yje ose më shumë, në fushën e turizmit dhe çdo veprimtari/infrastrukturë tjetër mbështetëse ose në funksion të tyre, pavarësisht nëse kjo përcaktohet në VKM-në e shpalljes së zonës së mbrojtur.”*

Kjo dispozitë krijon një përjashtim të posaçëm nga regjimi i përgjithshëm mbrojtës, duke lejuar ndërtime dhe zhvillime turistike edhe në rastet kur ato nuk janë parashikuar në aktin fillestar të shpalljes së zonës së mbrojtur. Për rrjedhojë, në vend që përjashtimi të mbetet një rast i kufizuar, ai rrezikon të shndërrohet në një **rregull të përgjithshëm aplikimi**, duke dobësuar vetë karakterin mbrojtës të këtij ligji.

Në këtë mënyrë, në të gjitha kategoritë e zonave të mbrojtura, përmes referimit të përsëritur tek neni 33 i ligjit nr. 21/2024, është krijuar një mekanizëm që cënon parimin e ruajtjes së këtyre territoreve dhe rrezikon transformimin e tyre nga zona me regjim të posaçëm mbrojtjeje në zona të destinuara për zhvillime intensive ndërtimore dhe turistike.

Sa më sipër, ne kërkojmë që ky ligj të shfuqizohet përmes referendumit.

Pyetja që kërkojmë të shtrohet për referendum përpara shtetasve me të drejtë vote në Republikën e Shqipërisë është:

A jeni dakord ju personalisht që Ligji Nr. 21/2024 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA” të shfuqizohet?

Në përmbushje të së drejtës tonë të parashikuar nga neni 150 pika 1 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë kërkojmë:

Pajisjen e grupit nismëtar me formularët për mbledhjen e nënshkrimeve të 50 000 zgjedhësve të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve.

Kërkues:
